

0116229-73.2012.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 774/2012 - 74º Distrito Policial - Parada de Taipas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE SOUZA

VISTOS.

LEONARDO DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, cc artigo 29, "caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0116229-73.2012.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0116229-73.2012.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 774/2012 - 74º Distrito Policial - Parada de Taipas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE SOUZA

VISTOS.

LEONARDO DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, cc artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de outubro de 2012, por volta das 21 horas e 30 minutos, na rua Filipe Clementi, nº 140, Jaraguá, nesta cidade e comarca da Capital, em concurso ajustado de ações com segundo indivíduo não identificado, subtraiu, para si e o comparsa, mediante graves ameaças exercidas com o emprego de arma de fogo, uma mochila com a cédula de identidade (CPF), cartão bancário e bilhete único pertencentes à vítima Larissa Silveira Carvalho.

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2018 (fls. 167/168), o réu foi citado por edital (fls. 193) e o processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 12 de novembro de 2019 (fls. 198). Citado pessoalmente (fls. 250), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 256/262) e foi retomada a marcha processual.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha comum, sendo o réu interrogado (fls. 305/308 e 353/355).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a absolvição do réu, por insuficiência de provas (fls. 358/360). No mesmo sentido o requerimento da Defesa em alegações finais (fls. 361/366).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de LEONARDO DE SOUZA, porque praticou o delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e I, cc artigo 29, "caput", ambos do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Leonardo de Souza negou a prática do crime, dizendo que não estava no local do crime e não cometeu o delito em questão. Não se recordou onde estava, em razão do tempo decorrido.

Já o policial civil Sergio Ricardo Pinheiro atestou que não se recordava dos fatos, em razão do tempo decorrido.

A ação é improcedente.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/09, tem-se que a autoria não restou suficientemente demonstrada.

Com efeito, o réu negou a prática do crime e a vítima não foi ouvida em Juízo, uma vez que não localizada e as partes desistiram de sua oitiva, e deste modo não confirmou o reconhecimento realizado em sede inquisitiva.

Por outro lado, o policial civil ouvido em Juízo nada se recordou sobre os fatos narrados na denúncia, em razão do tempo decorrido.

Assim, diante da dúvida imposta, a absolvição é medida de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO LEONARDO DE SOUZA, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 157, §2º, incisos I e II, cc artigo 29, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA